

1529216-10.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... observo que se trata de roubo em concurso de agentes, descrito corretamente e capitulado de forma errada, como roubo simples.

Em solo policial, o réu não foi interrogado por estar internado na época dos fatos, já que sofreu uma queda, conforme Laudo Médico de fls. 119/120, no momento em que saltou do viaduto para tentar se furtar da ação policial. Judicialmente, o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529216-10.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529216-10.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231178/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26960501 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2231178 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RYAN CAIQUE GALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

RYAN CAIQUE GALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 157, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei 8.069/1990, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, pois no dia 23 de agosto de 2022, no Viaduto Grande São Paulo, nesta cidade e comarca, em concurso de agentes com os adolescentes Richard dos Santos Vitor e Matheus Ferreira Laiola, todos com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, bens e valores da vítima que conduzia o veículo Nissan Kicks, placas FY07F61, só não logrando consumir o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Ryan Caique Galves teria corrompido ou facilitado a corrupção dos adolescentes Richard dos Santos Vitor e Matheus Ferreira Loiola, com eles praticando a infração penal descrita acima.

Segundo narra a peça acusatória, o réu e os adolescentes Richard e Matheus, combinados entre si, se deslocaram às imediações do Viaduto Grande São Paulo e lá, aproveitando-se do tráfego lento, decidiram praticar o delito de roubo. Assim, avistaram a vítima Camilla a bordo do veículo Nissan Kicks, se aproximaram e, com um simulacro de arma de fogo, empunhada por Ryan, que se colocou à frente do carro, anunciaram o assalto. A vítima, assustada, deu marcha ao veículo e conseguiu se desvencilhar dos demais carros da via, deixando o local, o que evitou a consumação do crime.

A ação perpetrada por Ryan e seus comparsas adolescentes foi flagrada por policiais militares previamente informados acerca dos roubos sequenciais que estavam ocorrendo na via, os quais desembarcaram da viatura e foram ao encalço do réu e dos adolescentes. Os policiais conseguiram abordar Ryan e os adolescentes, sendo encontrado ao lado do réu um simulacro de arma de fogo.

Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01), convertido em prisão preventiva em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 66/69). O réu está detido no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (fls. 115/118).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 106). Devidamente citado, ofereceu Resposta à Acusação durante à Audiência de Instrução e Julgamento, tendo o feito, ainda assim, atingido a fase instrutória.

Durante a instrução, foram inquirias a vítima e os Policiais Militares, de sorte que, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, na forma tentada, fixando-se a pena base a partir do mínimo legal no "caput", considerada a primariedade do réu, mas não a confissão, com a redução máxima pela tentativa e o acréscimo pela pena da corrupção de menores em concurso material de crimes, fixando-se o regime aberto.

A Defensoria Pública pediu absolvição por falta de provas Subsidiariamente, pediu pena mínima; atenuante da confissão espontânea; fração máxima da tentativa; regime aberto e o direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente para condenar o réu.

A materialidade foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 56/59, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 34, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 37, Fotografia de fls. 41, Laudo Pericial de fls. 125/129 e depoimentos de todas as partes ouvidas no presente procedimento.

A autoria é certa.

Inicialmente, observo que se trata de roubo em concurso de agentes, descrito corretamente e capitulado de forma errada, como roubo simples.

Em solo policial, o réu não foi interrogado por estar internado na época dos fatos,

já que sofreu uma queda, conforme Laudo Médico de fls. 119/120, no momento em que saltou do viaduto para tentar se furtar da ação policial. Judicialmente, o réu disse que os meninos são amigos de seu primo e havia perdido seu emprego no lava rápido. Os adolescentes pediram ao réu para ficar de olheiro, negou ter entrado na frente do carro, mas participou olhando se havia policiais. Ficou a uma certa distancia e os meninos pularam no carro, a vítima prosseguiu com seu veículo. Logo, chegou a viatura. Avisou os meninos e continuou. Um motoqueiro foi batendo na perna do réu para derrubá-lo e o réu ficou pendurado, o motoqueiro bateu na mão dele e o acusado soltou de dor. Pediu socorro e alguém escutou. Fez um video que foi gravado e disse que era olheiro dos meninos, mas não participou diretamente do roubo, não colocou a arma na casa da vítima. O simulacro não estava com o réu. Afirma estar arrependido. Um dos policiais chutou a sua boca, perdeu um pedaço da gengiva também. Depois disso, foi socorrido. Negou ter dito que já havia roubado ali antes.

A vítima Camilla Aparecida Ikegawa Ruiz reconheceu o réu em audiência e disse que havia mais dois meninos com ele no dia dos fatos. Estava no trânsito, voltando do trabalho, e subiu o pontilhão. Os três pularam o guard rail e foram para cima dela. Estava garoando, eles foram pra frente do carro e falaram algo, apontaram a arma para ela, que tentou desviar e saiu do local, tentando cortar o trânsito. Os agentes bateram no retrovisor, que só riscou. Uma viatura viu o tumulto e ela foi embora. Depois, ela ligou para a policia. Os motoristas ao lado dela também tentaram fugir dali. O réu segurava a arma. Na hora, não sabia, na outra audiência soube que os dois meninos eram menores. O réu não estava na delegacia. Nada foi subtraído. O veículo só teve um risquinho. Quanto aos adolescentes, fez o reconhecimento na sala e reconheceu somente um deles, não teve certeza quanto ao outro. Viu a foto no celular de um policial. Ele estava parado, olhando para frente, não sabe como esta foto foi tirada. Na Vara da Infância, voltou a reconhecer um só, e o outro não teve certeza. Foram colocadas quatro pessoas na Vara da Infância. A audiência foi remota.

O Policial Militar Fernando de Souza Arruda disse que estava comandando equipe da Força Tática e no local viu o transito parado. Havia 3 pessoas andando entre os carros, saíram da viatura e foram a pé. Viram eles tentando roubar o veículo e detiveram os dois menores. O réu saiu correndo em direção à comunidade Vila Prudente. O réu viu eles próximos e pulou a mureta do viaduto, que tem cerca de 12 metros de altura. Pediu apoio e o acharam dentro do piscinão da Sabesp, pedindo ajuda. Ao lado dele havia um simulacro. O Corpo de Bombeiros o socorreu. Conversou com ele e foi quem o encontrou. O acusado confessou o roubo e disse que já tinha roubado antes. No inicio, os três estavam juntos, dois eram menores. Não conhecia o réu e nem os menores anteriormente. Reconheceu o acusado em audiência.

O Policial Militar Alan da Silva Barros disse que estavam em patrulhamento e foram local, havia muito trânsito. Estavam a pé e viram a tentativa do roubo. Detiveram os dois menores e o réu saiu correndo, ele pulou a mureta e caiu no piscinão, de uma altura de cerca de 12 metros. Ao lado dele havia um simulacro. Aguardaram socorro. O acusado confessou o roubo e disse que já tinha roubado antes. No inicio, antes do réu correr, os três estavam juntos, dois eram menores. Um deles foi preso ali 20 dias antes. Não conhecia o réu e nem os menores anteriormente. Reconheceu o acusado em audiência.

Desta forma, a prova acusatória é robusta e autoriza as condenações nos termos da denúncia.

A vítima Camila, foi segura em reconhecer em juízo o acusado como o indivíduo que, junto aos menores de idade, teria praticado a tentativa de roubo contra ela. momentos antes. Um dos menores foi reconhecido na delegacia e depois em juízo. O réu foi apontado com a pessoa que apontou a arma para a vítima. A presença dos dois adolescentes com o acusado também ficou clara pelo relato da vítima e dos

policiais.

Além disso, o réu foi abordado pelas autoridades policiais logo após a tentativa de prática delitiva, vez que já havia patrulhamento na região e, quando deslocados até o local dos fatos, conseguiram vislumbrar o momento em que três indivíduos tentaram roubar a motorista do veículo Nissan Kicks, ora vítima. Iniciada perseguição policial, o acusado tentou evadir-se pulando do viaduto, machucou-se e foi capturado, ao lado de um simulacro de arma de fogo, não havendo dúvidas de que tenha participado do delito.

Houve, ainda, apreensão e perícia do simulacro.

O delito de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/1990) também foi devidamente comprovado, vez que a vítima foi segura em reconhecer ao menos um dos adolescentes e apontou a presença de três agentes.

O delito do art. 244 tem natureza formal, independentemente de resultado, conforme dispõe a Súmula n. 500 do STJ, sendo certo que sua detenção no contexto delitivo permite a configuração do crime de corrupção.

APELAÇÃO CRIME - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS(...) - PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90) - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 500, STJ - COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DE CRIME EM CONJUNTO COM AGENTES MAIORES DE 18 ANOS, RECAI SOBRE ELES A RESPONSABILIDADE PENAL POR CONSTRANGER O ADOLESCENTE A NOVA PRÁTICA DELITUOSA DE FORMA A CONFIGURAR O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÕES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apelação Crime nº 1.349.837-2 fls. 2/14 1) Sólido o conjunto probatório, bem como presente a confissão do apelante da prática delitiva, escorreita a condenação pelo crime de roubo majorado. 2) Consoante o disposto na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1291909-4 - Curitiba - Rel.: Rogério Kanayama - Unânime - - J. 26.02.2015).

3- Passo à dosagem das penas.

Em primeira fase de dosimetria penal, fixo a pena-base do roubo no piso legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Para ambos os crimes de corrupção de menores, fixo a pena-base no piso legal de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, conforme os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, vez que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

O réu é primário, e mesmo em se reconhecendo a confissão, a pena não pode ser diminuída aquém do mínimo.

Em terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena do concurso de agentes no roubo e elevo a pena em 1/3 (5 anos e quatro meses de reclusão e 13 dias multa).

Quanto à tentativa, para o delito de roubo, e reduzo a pena na fração de 2/3, diante do iter criminis percorrido (1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 5 dias multa).

Já em relação aos delitos de corrupção de menores, reconheço o concurso formal, de maneira que aplico a pena de somente um deles, acrescida da fração de 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Uma vez que os delitos de roubo e corrupção de menores também foram praticados em concurso material, aplico a pena do roubo, maior, acrescida de 1/6 (2 anos e 26

dias de reclusão, bem como pagamento de 5 dias-multa).

O regime aberto, excepcionalmente, mostra-se adequado para cumprimento de pena, uma vez que houve uso de simulacro de arma de fogo, o delito foi tentado e a pena fixada não é alta.

Não há hipótese de pena restritiva de direitos, uma vez que o delito fora praticado mediante grave ameaça contra pessoa.

O réu poderá recorrer em liberdade, diante do regime fixado.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

4- Em face ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar RYAN CAIQUE GALVES, já qualificado nos autos, à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 5 dias-multa, no patamar mínimo, por infração aos artigos 157, parágrafo segundo, II, c.c. artigo 14, II, e art. 70, do Código Penal; e artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 3 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA